МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 02 дугаар сарын 28 № 05/18 Улаанбаатар хот

УВС АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГА
Ц.АЛИМАА ТАНАА

Увс аймгийн Хяргас сумын Эрүүл мэндийн төвийн эх баригч бага эмч С.Норжмаа Комисст ирүүлсэн гомдолдоо "...Би Увс аймгийн Хяргас сумын Эрүүл мэндийн төвд 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрөөс хойш өнөөдрийг хүртэл эх баригч бага эмчээр түр тушаалтай 6 жил ажиллаж ирлээ. Энэ хугацаанд тушаалаа жинхлүүлэх гэж удаа дараа амаар болон бичгээр байгууллагынхаа удирдлагад хандаж байсан боловч шийдвэрлэж өгөөгүй. Анх ажилд томилогдсоноос 2021 оныг хүртэл надтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй, 2022 оны 04 дүгээр сард хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан ч ажлын байран дээр жинхэлсэн тушаал гаргаагүй. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй, ажилд жинхэлж томилоогүй байж 2020 оны 04 дүгээр сарын 27 болон 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр үндэслэлгүй сахилгын шийтгэл ногдуулсан. Энэ нь миний хувьд сэтгэл санааны болон ажлын байрны дарамт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт гэж үзэж байгаа тул миний хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийг арилгуулж өгнө үү" гэжээ.

Комисс гомдлын мөрөөр холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, тодруулга авах, эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийх зэргээр шалгах ажиллагааг явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Увс аймгийн Хяргас сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/04 дугаар тушаалаар С.Норжмааг тус Эрүүл мэндийн төвд эх баригч-бага эмчийн ажлын байранд түр томилсон байх бөгөөд 2017-2021 оны хооронд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр ажиллуулж, 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр 07 дугаартай хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулжээ.

2. С.Норжмаа нь 2017-2021 оны хооронд байгууллагын удирдлагад бичгээр өргөдөл гаргаж байгаагүй бөгөөд 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр жирэмсний болон амаржсаны амралттай байгаад ажилдаа эргэн орох өргөдөл гаргасныг байгууллагын даргаас 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрөөс ажилд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар шийдвэрлэсэн байна. Ингэхдээ тушаал гаргаагүй, өргөдөл дээр цохолт бичиж шийдвэрлэжээ. Харин 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр С.Норжмаагаас ажлын байрандаа жинхлэхээр гаргасан өргөдлийг байгууллагын дарга 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийг хүртэл шийдвэрлэж, хариу өгөөгүй байна. 2017 оноос хойш түр томилох тухай тушаалыг шинэчлэн гаргаагүй гэх үндэслэлээр ажил олгогчоос тус ажилтныг мэргэжил дээшлүүлэх болон давтан сургалтад хамруулдаггүй, мөн нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал олгодоггүй зэрэг байдлаар хууль тогтоомжид заасан эрхийг хохироож байгаа талаар гомдол гаргагчаас тайлбарлажээ.

150070067

3. Увс аймгийн Хяргас сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга Д.Мэндбаяр 2023 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 01 дугаартай албан бичгээр Комисст ирүүлсэн тайлбартаа "....Тус сумын Эрүүл мэндийн төвийн эх баригч бага эмч Сүрэнжавын Норжмаа нь 2017 онд Хяргас сумын эрүүл мэндийн төвд эх баригч бага эмчээр түр томилогдон, 2017 оноос 2022 оны 4 дүгээр сарыг хүртэл хугацаанд тухайн үед даргаар ажиллаж байсан Д.Эрдэнэгэрэл, Д.Лхагвасүрэн эмч нартай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй ажиллаж ирсэн бөгөөд архивын баримтад холбогдох материал нь байхгүй байна. Хөдөлмөрийн тухай хууль, хөдөлмөрийн гэрээ, байгууллагын дотоод журмыг зөрчиж, ажил үүргийн хуваариар хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлж хариуцлагагүй хандаж эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хянах асуудлаар зөрчил гаргасан гэх үндэслэлээр С.Норжмаад 2020, 2023 онд хоёр удаа сахилгын шийтгэл ногдуулсан. С.Норжмаа нь 2022 оны 11 дүгээр сард жирэмсний амралтаас ажилдаа эргэж орох өргөдөл өгснийг нь шийдвэрлэж, цохолтоор ажилд нь томилсон. 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр ажлын байрандаа жинхлэх өргөдөл ирүүлсэн ба өвөлжилтийн нөхцөл байдлаас болж ажлын ачаалал их байгаа бөгөөд өргөдөл гомдол шийдвэрлэх хуулийн хугацаа болоогүй байгаа тул хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгөх болно." гэх тайлбарыг ирүүлсэн. Тэрээр 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр Комиссын Увс аймаг дахь ажилтанд утсаар өгсөн тайлбартаа "....Би С.Норжмаагийн хүсэлтийг хүлээн авч түүнтэй эвлэрэх боломжгүй. Явдаг шугамаараа явна биз. Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Б.Буяа нь "сахилгын шийтгэл хүлээсэн хүнийг жинхэлнэ гэж юу байдаг юм, орхи" гэж надад утсаар чиглэл өгсөн. Би харин ч С.Норжмааг хуулийн байгууллагад хандаж шалгуулна гэсэн бодолтой байгаа." гэх тайлбарыг нэмж өгчээ.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч дараах суурь зарчмыг баримталж, холбогдох үндсэн эрхийг эдэлнэ", 5.1.1 дэх заалтад "үл ялгаварлан гадуурхах", 5.1.2 дахь заалтад "хөдөлмөрлөх эрх чөлөөг баталгаажуулах, ажил, мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангагдах, цалин хөлс авах, амрах", 43 дугаар зүйлийн 43.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч дараах үндсэн үүрэгтэй", 43.2.3 дахь заалтад "энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж,.....ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах", 43.2.9-д "ажилтныг хууль тогтоомжид заасны дагуу ажлын байрны чиг үүрэгт хамаарах чиглэлээр мэргэжлээ дээшлүүлэх, давтан сурах боломжоор хангах"гэж тус тус зохицуулжээ.

Иймд иргэн С.Норжмаагийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангах, цаашид Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон улсын гэрээ, конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажсан хөдөлмөрийн харилцаанд хүний эрхийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Увс аймгийн Хяргас сумын Эрүүл мэндийн төвийн эх баригч-бага эмчээр С.Норжмааг "түр ажиллуулах" тухай 2017 оны тушаалыг Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлэх, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах;
2. С.Норжмаагийн өргөдлийг холбогдох хууль тогтоомжид заасан хугацаанд шийдвэрлээгүй Увс аймгийн Хяргас сумын Эрүүл мэндийн төвийн дарга Д.Мэндбаярт холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэх;
3. Увс аймгийн эрүүл мэндийн салбарын холбогдох байгууллагуудын тушаал шийдвэр, эрх зүйн акт гаргах ажиллагааг Захиргааны ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэх, албан хэрэг хөтлөлтийг Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан "Албан хэрэг

хөтлөлтийн нийтлэг журам", Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/222 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан "Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам"-д нийцүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

4. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд Увс аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хөдөлмөрлөх эрхийн нөхцөл байдалд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, хөдөлмөрийн харилцаанд аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэлээс ангид ажлын байрны орчин бүрдүүлэх чиглэлээр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, өрх, сумдын Эрүүл мэндийн төвийн дарга нарт зөвлөмж, чиглэл хүргүүлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлтийг холбогдох тайлбар, нотлох баримтын хамт 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг: Хяргас сумын Засаг дарга Х.Дашзэвэг, гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД